

Ley para el uso de inteligencia artificial y el tratamiento de datos personales por sujetos obligados en la Ciudad de México

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único Del objeto de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en la Ciudad de México y tiene por objeto establecer los principios, reglas y procedimientos para el uso de inteligencia artificial y el tratamiento de los datos personas por sujetos obligados.

Son sujetos obligados por esta Ley, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

Artículo 2. La aplicación e interpretación de la presente Ley se realizará conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como las resoluciones, sentencias, determinaciones, decisiones, criterios y opiniones vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo momento, la protección más amplia.

Artículo 3. Ningún sistema de IA se desarrollará o utilizará en detrimento a los derechos de las personas, por lo que los sujetos obligados garantizarán que los grupos de atención prioritaria puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de sus datos personales y privacidad, observando en todo momento el principio pro persona.

Artículo 4. Para garantizar el derecho que tiene toda persona al tratamiento lícito de sus datos personales, a la protección de los mismos, así como al ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de sus datos personales para el desarrollo o utilización de inteligencia artificial, los Sujetos Obligados deberán observar las disposiciones de esta ley, así como de la Ley de Datos y demás disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 5. Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales que se utilicen para el desarrollo o uso de un sistema de inteligencia artificial, de conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, respectivamente.

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

- I. **Aviso de Privacidad:** Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable que es puesto a disposición del o la titular, previo al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con la Ley de Datos.
- II. **Comité de inteligencia artificial:** Órgano colegiado de los sujetos obligados cuya función es determinar los impactos adversos al derecho a la privacidad de las personas que pueden surgir por el desarrollo o uso de modelos de inteligencia artificial. Los Comités de transparencia a que hace referencia el artículo 88 de la Ley de Transparencia y el responsable del despliegue de la inteligencia artificial instarán los trabajos del Comité siguiendo los lineamientos internos para su integración y funcionamiento que para tal efecto emitan.
- III. **Consentimiento:** Manifestación de la voluntad del o la titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos.
- IV. **Datos abiertos:** Aquellos datos digitales de carácter público bajo los supuestos que señala el artículo 6º, fracción XIII de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México.
- V. **Datos biométricos:** Datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos. Los datos biométricos pueden permitir la autenticación, la identificación o la categorización de las personas físicas y el reconocimiento de las emociones de las personas físicas.
- VI. **Datos de entrada:** Datos proporcionados a un sistema de IA u obtenidos directamente por él a partir de los cuales produce un resultado de salida.
- VII. **Datos de entrenamiento:** Datos utilizados para entrenar un sistema de IA mediante el ajuste de sus parámetros.
- VIII. **Datos de prueba:** Datos para proporcionar una evaluación independiente del sistema de IA, con el fin de confirmar el funcionamiento previsto de dicho sistema antes de su introducción en el mercado o su puesta en servicio.
- IX. **Datos de validación:** Datos utilizados para proporcionar una evaluación del sistema de IA entrenado y adaptar sus parámetros no entrenables y su proceso de aprendizaje para, entre otras cosas, evitar el subajuste o sobreajuste.
- X. **Datos digitales:** Cualquier tipo de información que ha sido convertida a un formato digital y puede ser procesada por sistemas computacionales o dispositivos electrónicos. Esto incluye, datos textuales, imágenes, audio, video, datos estructurados y no estructurados, y cualquier otra información almacenada, procesada o transmitida electrónicamente.
- XI. **Datos personales sensibles:** Aquellos que se refieran a la esfera más íntima del o la titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, información biométrica, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.
- XII. **Datos sintéticos:** Los datos sintéticos son generados mediante simulaciones y modelado computacional para representar fenómenos reales. Permiten la generación de grandes volúmenes de datos sin información personal identificable, imitando propiedades estadísticas reales. Estos datos ayudan a entrenar modelos de IA sin comprometer la privacidad.

XIII. **Datos personales:** Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como puede ser nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la persona.

XIV. **Desarrolladores:** Son las personas o entidades encargadas de crear, codificar y programar los sistemas de inteligencia artificial (IA). Involucran todo el proceso desde la conceptualización hasta la implementación técnica, incluyendo el diseño del software y la integración de los componentes necesarios para que el sistema de IA funcione adecuadamente.

XV. **Distribuidores:** Son aquellos que se encargan de la comercialización de los sistemas de IA. Aseguran que los productos cumplen con las regulaciones pertinentes antes de su venta y son responsables de la logística de distribución del producto final al consumidor o usuario final.

XVI. **Envenenamiento de datos:** Ataques que tratan de manipular al conjunto de datos que utiliza el modelo de inteligencia artificial o los componentes entrenados previamente utilizados en el entrenamiento, así como la generación de alucinaciones a través de la entrada de información diseñada para hacer que el modelo de inteligencia artificial cometa errores o salga de los parámetros establecidos.

XVII. **Gestión de riesgos de privacidad:** Actividad que busca asegurar que los sistemas de IA operen de manera que se proteja la privacidad de las personas en todo momento, integrando prácticas como la anonimización de datos, el cifrado y controles de acceso, entre otros, para minimizar los riesgos identificados.

XVIII. **Grupos de atención prioritaria:** Personas y colectivos que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, razón por lo cual se les debe garantizar una atención prioritaria.

XIX. **Identificación biométrica:** Reconocimiento automatizado de características humanas de tipo físico, fisiológico, conductual o psicológico que permite determinar la identidad de una persona física comparando sus datos biométricos con los datos biométricos de otras personas almacenados en una base de datos.

XX. **Incidentes:** Cualquier anomalía que afecte o pudiera afectar la seguridad de los datos personales.

XXI. **Inmovilización del sistema de inteligencia artificial:** Medida cautelar que consiste en la interrupción temporal en el uso de un sistema de inteligencia artificial ordenada por el Instituto en los supuestos de tratamiento ilícito de datos de carácter personal.

XXII. **Instituto o INFO CDMX:** Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

XXIII. **Inteligencia Artificial o IA:** Conjunto de tecnologías que funcionan a través de elementos interrelacionados que generan percepción, cognición, planificación, aprendizaje, comunicación o acción física similares a las humanas; y tecnologías de software, a veces hardware, que pueden aprender, crear conocimiento y actuar de forma autónoma, ya sea en forma de agentes de software o robots incorporados.

XXIV. Interoperabilidad: La capacidad de diferentes sistemas de IA y bases de datos para comunicarse, intercambiar datos y utilizar la información que ha sido intercambiada de manera lícita, efectiva y coherente.

XXV. Ley: Ley para el uso de inteligencia artificial y el tratamiento de datos personales por sujetos obligados en la Ciudad de México.

XXVI. Ley de Datos: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

XXVII. Ley de transparencia: Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

XXVIII. Medidas de seguridad: Conjunto de acciones, actividades, controles o mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger los datos personales y los sistemas de datos personales.

XXIX. Minimización de datos: El principio que establece que sólo deben recogerse y procesarse los datos personales que sean estrictamente necesarios para cumplir con un propósito específico y legítimo de un sistema de inteligencia artificial.

XXX. Modelos de IA: Representación matemática de un proceso de aprendizaje automático, aprendizaje profundo o inteligencia artificial generativa, que ha sido entrenada con datos y es capaz de realizar predicciones o tomar decisiones o crear nuevos conceptos. Los modelos de IA ejecutan tareas de predicción, clasificación y regresión. Los modelos de IA se desarrollan y se entrenan utilizando datos para crear patrones, relaciones o nuevos conceptos.

XXXI. Privacidad desde el diseño y defecto: Los modelos de inteligencia artificial deben tener una capa que los configure para ofrecer el máximo de privacidad de tal forma que el usuario no requiera tomar medidas adicionales para proteger sus datos personales, sino que dicha protección esté garantizada desde antes que se ponga en producción en un enfoque orientado a la gestión del riesgo y de responsabilidad proactiva.

XXXII. Procesamiento de datos: Aquellas acciones de programación, con intervención o sin intervención humana, que permiten el desarrollo o utilización de un modelo de inteligencia artificial.

XXXIII. Programadores: Son los técnicos especializados en escribir, probar y mantener el código que constituye parte de los sistemas de IA. Su trabajo es esencial para el desarrollo de software y la ejecución eficiente de los sistemas de inteligencia artificial.

XXXIV. Proveedores: Se refieren a las entidades o individuos que suministran los sistemas de IA o sus componentes al mercado. Pueden ser también quienes ofrecen la tecnología necesaria para operar estos sistemas, incluyendo software y hardware. En algunos contextos, los proveedores son quienes ponen a disposición los sistemas de IA para su uso por terceros, responsabilizándose de mantener la funcionalidad y cumplimiento normativo del producto.

XXXV. Reconocimiento de emociones: Se refiere a emociones o intenciones como la felicidad, la tristeza, la indignación, la sorpresa, el asco, el apuro, el entusiasmo, la vergüenza, el desprecio, la satisfacción y la diversión que son detectados por sistemas de IA. No incluye los estados físicos, como el dolor o el cansancio. Tampoco incluye la mera detección de expresiones, gestos o movimientos que resulten obvios, salvo que se utilicen para distinguir o deducir emociones. Esas expresiones pueden ser expresiones faciales básicas, como un ceño fruncido o una sonrisa; gestos como el movimiento de las manos, los brazos o la cabeza, o características de la voz de una persona, como una voz alzada o un susurro. El reconocimiento de emociones sólo

está permitido cuando el dueño de los datos personales autoriza expresamente su consentimiento para su uso por los sujetos obligados.

XXXVI. **Responsable del despliegue de la inteligencia artificial:** Persona que utilice un modelo de inteligencia artificial por la función que realiza dentro del sujeto obligado, ya sea por decisión propia o a petición de un tercero y sobre la que recae la responsabilidad de asegurarse que los datos de entrada y salida respeten la privacidad de las personas, documentando las incidencias y solicitando, en su caso, la implementación de auditorías algorítmicas o acciones preventivas para evitar un impacto adverso al principio de privacidad.

XXXVII. **Responsable:** Aquellos que señala la fracción XXVIII, del artículo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

XXXVIII. **Seguridad de la IA:** Los sistemas de IA se desarrollan y utilizan de manera que sean consistentes con los problemas que resuelven y resilientes frente a los intentos de alterar su uso o el funcionamiento para evitar su uso ilícito por terceros y reducir al mínimo los daños no deseados.

XXXIX. **Sesgos algorítmicos:** Aquellos producidos por personas, al momento de ingresar información al modelo de inteligencia artificial o por el propio modelo de inteligencia artificial al momento de procesar las entradas y salidas y cuyo resultado impacta de forma adversa a la privacidad, entendida esta como un derecho humano.

XL. **Sistema de IA:** Es una combinación de software y, en ocasiones, hardware que implementa uno o más modelos de IA. Un sistema de IA incluye una interfaz de usuario, los mecanismos de recopilación y procesamiento de datos y cualquier otro componente necesario para que la persona interactúe con el sistema en un contexto práctico, profesional o de vida cotidiana.

XLI. **Sujetos obligados:** Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos de la Ciudad de México.

XLII. **Titular:** La persona física a quien corresponden los datos personales.

XLIII. **Toma de decisiones automatizadas:** Las decisiones automatizadas que puedan afectar significativamente los derechos y libertades de las personas deben ser revisables por un humano, y las personas deben tener el derecho a impugnar dichas decisiones y obtener explicaciones sobre el proceso.

XLIV. **Tratamiento:** El registro, estructuración, resguardo, adaptación, modificación, extracción, consulta, utilización, transmisión, difusión o entrenamiento que realizan los sujetos obligados con los datos personales o conjuntos de datos personales mediante el desarrollo o uso de modelos de inteligencia artificial.

XLV. **Unidad de transparencia:** Instancia a la que hace referencia la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

TÍTULO SEGUNDO

PRINCIPIOS PARA GARANTIZAR UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL RESPONSABLE

Capítulo Único

Principios rectores de una IA responsable

Artículo 7. Para considerar que una inteligencia artificial es responsable con la privacidad de las personas en ambientes digitales, los sujetos obligados, dependiendo el sistema de IA o modelo de IA, deben verificar que se cumplan los siguientes principios rectores:

Ciberseguridad: Los sujetos obligados deben implementar medidas de ciberseguridad para proteger de las amenazas a los modelos de inteligencia artificial que utilicen para evitar una afectación a los datos personales; en particular, contra accesos o usos no autorizados, manipulación o la generación de alucinaciones. Esto incluye la implementación de estándares internacionales de ciberseguridad que no sean contrarios al sistema jurídico nacional.

Consentimiento de titulares de los datos: Las personas titulares de los datos deben ser informadas de manera clara y comprensible sobre cómo se utilizarán sus datos personales en modelos de inteligencia artificial mediante el aviso de privacidad respectivo y deben otorgar su consentimiento de manera libre y explícita antes de que sus datos sean procesados por sistemas de IA. Esta es una responsabilidad compartida que deberán cumplir los sujetos obligados, los responsables del despliegue de la inteligencia artificial, proveedores, distribuidores, programadores y todo aquel que pretenda utilizar datos personales para realizar alguna actividad con el gobierno de la Ciudad de México, para lo cual se sujetarán a las leyes en materia de datos personales respectivas. El consentimiento informado no da derecho al uso para fines comerciales, sin que medie un acuerdo de voluntades para tal fin.

Finalidad: Sólo se deben recolectar y procesar aquellos datos personales que sean estrictamente necesarios, adecuados y relevantes para la realización de la finalidad o finalidades para los cuales se obtuvieron y se ingresaron al modelo de inteligencia artificial. La finalidad de los datos ayuda a reducir los riesgos asociados con un mal uso, recopilación o almacenamiento que no sean compatibles.

No discriminación: Se deben implementar medidas para evitar que los modelos de inteligencia artificial reproduzcan o incrementen los sesgos que se producen en nuestra sociedad. Esto obliga al responsable del despliegue de la inteligencia artificial a la verificación del uso de los datos de entrenamiento y la aplicación de técnicas para minimizar sesgos algorítmicos; en particular, cuando se trate de datos de personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria, como son mujeres, personas mayores, personas no binarias, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes.

Responsabilidad: Los sujetos obligados que implementan o utilizan modelos de inteligencia artificial deben asumir la responsabilidad de sus decisiones. Esto implica la implementación de

políticas y procedimientos para la gestión de riesgos que impacten de forma negativa a la privacidad y la realización de auditorías algorítmicas.

Transparencia: El responsable del despliegue de la inteligencia artificial deberá verificar con un portafolio de evidencias que las decisiones tomadas por los algoritmos que utilizan los modelos de inteligencia artificial sean posibles de explicar a los titulares de los datos. Esto incluye proporcionar información sobre cómo se utilizan los datos personales, el tipo de algoritmos que utiliza y la trazabilidad de los datos.

Privacidad desde el diseño y defecto: Los sujetos obligados que implementen o utilicen modelos de inteligencia artificial deben garantizar la máxima privacidad, de manera que el usuario no necesite tomar medidas adicionales para proteger sus datos personales. Esta protección debe estar asegurada desde antes de la puesta en producción, con un enfoque orientado a la gestión del riesgo y la responsabilidad proactiva.

Artículo 8. Además de los principios rectores mencionados, se deberán considerar para la imposición de sanciones los siguientes principios adicionales:

Auditabilidad: Los responsables del despliegue de la inteligencia artificial deben programar la implementación de auditorías algorítmicas como parte del procedimiento para la gestión de riesgos de privacidad y la revisión de los modelos de inteligencia artificial, para corroborar el origen lícito de los datos de entrenamiento, el tipo de inteligencia artificial que se utiliza o desarrolla y las decisiones que toma, con el fin de garantizar que no impacta de forma adversa a la privacidad de las personas.

Evaluación de impactos adversos a la privacidad: Informe que se genera como resultado de la implementación de sistemas de gestión de riesgos de privacidad y de un plan de inteligencia artificial, que periódicamente se somete a auditorías algorítmicas, para valorar los impactos adversos al tratamiento de datos personales.

Interoperabilidad: Los sistemas de IA deben diseñarse para ser interoperables con otros sistemas y bases de datos, facilitando el intercambio seguro y eficiente de datos personales entre diferentes plataformas ya sea que se utilicen mediante códigos de fuentes abiertas o códigos de fuentes cerradas. Los sujetos obligados en la Ciudad de México deben generar estándares y técnicas de colaboración e intercambio de datos con la finalidad de agilizar procesos, ahorrar recursos y aprovechar la información para trámites, servicios y análisis de datos de conformidad con la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México.

Supervisión humana: Debe existir una supervisión humana efectiva en el ciclo de vida de los modelos de inteligencia artificial, especialmente cuando el grado de autonomía permita tomar decisiones sin intervención del ser humano o cuando esté creado para sustituir al ser humano en la toma de decisiones. Esta supervisión garantiza que el responsable del despliegue de la inteligencia artificial y, en su caso, el sujeto obligado pueda gestionar riesgos, corregir errores y prevenir sesgos. La aplicación de esos principios debe traducirse, cuando sea posible, en el diseño y el uso

de modelos y sistemas de IA. En cualquier caso, deben servir de base para la elaboración de códigos de conducta en los sujetos obligados.

Transparencia algorítmica: Los sistemas de IA se desarrollan y utilizan de un modo que permita una trazabilidad y explicabilidad adecuadas a la persona o grupos de personas que se sientan afectados en sus derechos humanos, dignidad, democracia, estado de Derecho o medio ambiente, y que, al mismo tiempo, haga que las personas sean conscientes de que se comunican o interactúan con un sistema de IA e informe debidamente a los responsables del despliegue sobre las capacidades y limitaciones de dicho sistema de IA y a las personas afectadas acerca de sus derechos.

TÍTULO TERCERO MODELOS, TIPOS Y USOS DE LA IA

Capítulo I Modelos de Inteligencia Artificial

Artículo 9. Son modelos de inteligencia artificial:

a) Supervisada

Modelos de IA entrenados con datos etiquetados, donde el sistema aprende a partir de ejemplos específicos para realizar predicciones o clasificaciones.

b) No supervisada

Modelos de IA que analizan datos no etiquetados para identificar patrones y relaciones subyacentes sin supervisión humana directa.

c) Semi-supervisada

Combinación de enfoques supervisados y no supervisados, donde los modelos se entrenan con una mezcla de datos etiquetados y no etiquetados.

d) Aprendizaje por refuerzo

Un tipo de IA donde los sistemas aprenden a tomar decisiones mediante la interacción con un entorno dinámico, recibiendo recompensas o castigos en función de sus acciones y resultados.

Capítulo II Tipos de Inteligencia Artificial

Artículo 10. Son tipos de inteligencia artificial:

- a) **Estrecha o débil:** Modelos diseñados y entrenados para realizar tareas específicas. Estos sistemas no tienen capacidades de razonamiento general y sólo pueden ejecutar las tareas para las que fueron programados. Ejemplos incluyen asistentes virtuales, sistemas de recomendación y programas de reconocimiento de voz y texto.
- b) **General o fuerte:** Modelos con capacidades de razonamiento general similares a las de un ser humano. Estos sistemas pueden realizar cualquier tarea intelectual que un humano pueda, aunque actualmente no existe una IA general completamente funcional.
- c) **Generativa:** Sistemas diseñados para crear contenido, como texto, imágenes, videos, código o audio, a partir de datos que son ingresados por los usuarios.

Capítulo III

Usos de la Inteligencia Artificial

Artículo 11. Usos de la inteligencia artificial

Para la gestión de riesgos de privacidad, los sujetos obligados deberán tomar en cuenta el tipo de uso de sistemas o modelos de inteligencia artificial, el sector al que va dirigido, así como su impacto al principio de privacidad.

Las personas físicas o morales que participen en alguna contratación pública que tenga como finalidad el desarrollo o uso de algún modelo de inteligencia artificial por los sujetos obligados, deberán de demostrar durante el proceso de contratación , que cubren con los principios para el tratamiento de datos personales. Para al fin y como requisito que se incluirá en la convocatoria y cuerpo de los contratos, deberán entregar una Declaración de cumplimiento. Es responsabilidad de los sujetos obligados verificar este requisito, previo a la contratación del servicio en los siguientes supuestos:

a) Buena administración pública: Uso de sistemas de inteligencia artificial para lograr una buena administración pública, siempre y cuando garanticen la protección de los datos personales, así como la mejora de políticas públicas o la implementación de programas en los que los sujetos obligados justifiquen su desarrollo o utilización, mediante una manifestación de no impacto adverso al derecho a la privacidad. La expedición de esta manifestación, se hará a través de la Agencia Digital de Innovación Pública en auditorías algorítmicas y a petición del proveedor, distribuidor o del propio sujeto obligado.

b) Ciudad educadora y del conocimiento: Uso de sistemas de inteligencia artificial para actividades educativas, de investigación académica, capacitación o innovación tecnológica. Este tipo de aplicaciones sólo podrán contratarse o desarrollarse si el proveedor, distribuidor o el propio sujeto obligado hacen una manifestación de no impacto a la privacidad comprobada mediante una auditoría algorítmica. Tratándose de actividades en donde participen niñas o niños y adolescentes, deberá tenerse en cuenta el interés superior de la niñez como eje para la contratación, desarrollo o uso de modelos de inteligencia artificial.

c) Seguridad pública, procuración y administración de justicia: Uso de sistemas de inteligencia artificial para actividades de seguridad pública, procuración y administración de justicia. En estos casos, los sujetos obligados, deberán emitir una regulación específica y entregar anualmente al Instituto un informe sobre casos en donde se vulneró el derecho a la privacidad con motivo de acciones o investigaciones derivadas de sus atribuciones.

TÍTULO CUARTO

TRANSPARENCIA ALGORÍTMICA

Capítulo I

Transparencia de los datos de entrenamiento

Artículo 12. Cuando los sujetos obligados utilicen datos personales para el entrenamiento de sus modelos de IA y con el fin de generar confianza y transparencia a las personas, cuando así lo requiera el Instituto, deberán proporcionar información sobre:

a) Tamaño del conjunto de datos: La cantidad total de datos utilizados para entrenar el modelo.

b) Fuente de los datos: El origen de los datos recopilados, especificando si son datos abiertos, compartidos o privados.

c) Creadores de los datos: Información sobre las personas que crearon los datos y cómo fueron creados.

d) Propósito de la creación: Explicación del objetivo detrás de la creación y el uso de los datos.

- e) **Filtros aplicados:** Descripción de los filtros de contenido nocivo, discriminatorio u ofensivo en el conjunto de datos.
- f) **Datos con derechos de autor:** Declaración sobre la inclusión de datos con derechos de autor y las licencias correspondientes.
- g) **Información personal:** Identificación de cualquier información personal contenida en los datos y medidas para su protección.

Artículo 13. Los sujetos obligados que utilicen datos personales para el entrenamiento de sus modelos de IA deben contar con un registro que concentre los conjuntos de datos utilizados para entrenamiento, revisión y validación de los modelos de IA. Esta información deberá estar a disposición del Instituto en cualquier momento que este lo requiera. El archivo debe contener:

- a) **Descripción del conjunto de datos:** Resumen comprensible del contenido y características del conjunto de datos.
- b) **Métodos de recolección:** Descripción de los métodos utilizados para recolectar y procesar los datos.
- c) **Licencias y permisos:** Información sobre las licencias y permisos asociados con los datos utilizados.
- d) **Medidas de protección de datos:** Explicación de las medidas implementadas para proteger la privacidad y ciberseguridad de los datos personales.

Capítulo II

Intercambio de datos y herramientas de valor

Artículo 14. Para maximizar el valor social y económico del intercambio de datos, los sujetos obligados, con las medidas de seguridad apropiadas a fin de no vulnerar la privacidad de las personas, deben:

- a) Facilitar el intercambio de datos y la interconexión para abordar desafíos sociales, económicos y ambientales.
- b) Promover el uso de datos abiertos para fomentar la innovación y el desarrollo de la Ciudad de México.
- c) Utilizar las herramientas que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México proponga.

Artículo 15. Los sujetos obligados, en la medida de sus posibilidades técnicas y presupuestarias, implementarán herramientas y marcos que permitan:

- a) Evaluar cómo el intercambio de datos puede generar valor para una buena administración pública y para la sociedad.

- b) Identificar y cuantificar los beneficios económicos y sociales del intercambio de datos.
- c) Desarrollar estrategias de gobierno y políticas públicas para maximizar el valor derivado del intercambio de datos.

Artículo 16. Para fomentar el uso de un ecosistema de datos el Instituto, en coordinación con la Agencia Digital de Innovación Pública y los sujetos obligados, deberán:

- a) Garantizar el acceso a datos públicos para entrenar modelos de IA, asegurando que estos datos sean de alta calidad y estén bien documentados.
- b) Facilitar el acceso a datos privados mediante acuerdos de intercambio de datos que respeten los derechos de propiedad intelectual y la privacidad de las personas.
- c) Desarrollar y mantener una infraestructura de datos que permita el acceso equitativo y responsable a datos críticos para el desarrollo de IA.

Capítulo III

Carpetas de evidencias

Artículo 17. Los sujetos obligados que desarrollen, implementen o utilicen sistemas de inteligencia artificial deben asegurar que la recolección y uso de datos personales se realice de manera lícita y transparente. La carga de la prueba corresponde siempre al proveedor, distribuidor, comercializador o sujeto obligado, quienes deberán integrar una carpeta de evidencias con los siguientes documentos:

- a) Carpeta de evidencias que permita demostrar que los datos personales fueron obtenidos con el consentimiento explícito, libre e informado de las y los titulares de los datos personales antes de recolectarlos y utilizarlos en sistemas de IA.
- b) Carpeta de evidencias que permita demostrar que la recopilación y utilización de los datos personales se hizo para fines específicos, explícitos y legítimos, evitando cualquier uso incompatible con sus funciones o facultades.
- c) Carpeta de evidencias en la que se demuestre que la recolección de datos personales se hizo siguiendo el plan de IA del sujeto obligado y los estándares de protección a la privacidad que el Comité de IA haya aprobado.

Capítulo IV

Evaluaciones de transparencia algorítmica

Artículo 18. Verificación del cumplimiento de la ley

El Instituto podrá realizar evaluaciones de transparencia algorítmica para verificar el cumplimiento de esta Ley y publicará informes anuales con sus hallazgos de tal forma que los sujetos obligados pueden conocer sobre el uso de buenas prácticas.

TÍTULO QUINTO GOBERNANZA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Capítulo I Del ciclo de vida de los datos

Artículo 19. Los sujetos obligados deberán adoptar principios de gobernanza de datos a lo largo del ciclo de vida de la IA, que incluyan:

- a) Responsabilidad y transparencia: Asegurar la responsabilidad y transparencia en la recolección, uso y gestión de datos.
- b) Privacidad y seguridad: Implementar medidas robustas de privacidad y seguridad para proteger los datos personales utilizados en el desarrollo y operación de sistemas de IA.
- c) Ética y justicia: Garantizar que los sistemas de IA se desarrollen y operen de manera ética y justa, evitando sesgos y discriminación.

Artículo 20. Los datos sintéticos deben ser generados y utilizados, en la medida de lo posible, para asegurar que cumplen con las normativas de protección de datos, además de explicar su papel en la minimización de riesgos de privacidad y en el entrenamiento de modelos de IA sin utilizar datos personales.

La generación de datos sintéticos debe seguir estándares que aseguren su calidad y representatividad, evitando sesgos que puedan trasladarse al comportamiento de los sistemas de IA. El uso de datos sintéticos debe estar sujeto a auditorías regulares para verificar la adhesión a las normativas de privacidad y ética. Los resultados de estas auditorías deben ser accesibles para las autoridades competentes y, en un formato adecuado, al público general.

Capítulo II Ciclo de vida de la gobernanza

Artículo 21. La gobernanza de datos debe aplicarse en todas las etapas del ciclo de vida de los datos, incluyendo:

- a) **Recolección de datos:** Adoptar prácticas responsables y éticas en la recolección de datos.

- b) **Almacenamiento y gestión:** Asegurar que los datos se almacenen y gestionen de manera segura y eficiente.
- c) **Uso y compartición:** Regular mediante un manual de políticas y procedimientos el uso y la compartición de datos para garantizar la conformidad con las leyes y regulaciones vigentes.
- d) **Eliminación y retención:** Establecer políticas claras para la eliminación y retención de datos, asegurando que los datos no se conserven más allá de lo necesario y de acuerdo a las finalidades señaladas en el aviso de privacidad.

Capítulo III

Gobernanza y fomento a la innovación

Artículo 22. El Instituto, en coordinación con los sujetos obligados, promoverá un entorno para la innovación basado en los siguientes ejes de política pública:

- a) Establecer lineamientos claros y confiables para la publicación y el acceso a datos abiertos que faciliten su intercambio y la reutilización para investigación y el desarrollo de IA, sin que se afecte el derecho a la privacidad de las personas.
- b) Implementar políticas de uso de la IA sin un perfilamiento social que genere manipulación, inequidad o discriminación.

TÍTULO SEXTO

RESPONSABILIDAD ALGORÍTMICA

Capítulo I

Elementos y atenuantes de responsabilidad algorítmica

Artículo 23. La responsabilidad algorítmica se produce cuando se agrupan las siguientes causales:

- a) Una persona tiene a su disposición un sistema de IA para la toma de decisiones;
- b) Las decisiones del sistema se toman a través de sus propios modelos algorítmicos, sin la participación de la persona que la tiene a su disposición;
- c) El sistema de IA modifica las circunstancias de la persona que la tiene a su disposición o de su entorno, la sociedad o el medioambiente;
- d) La modificación de las circunstancias impacta de forma adversa a sus derechos humanos;
- e) Derivado del uso indebido de datos personales en alguna etapa del ciclo de vida del sistema de IA.

La responsabilidad algorítmica por el desarrollo, implementación y uso de sistemas de IA puede ser compartida entre las partes interesadas, incluyendo desarrolladores, proveedores de servicios, distribuidores, empleados de los anteriores; usuarios finales, sujetos obligados, el responsable del

despliegue de la IA o cualquier persona que haya hecho uso de la IA sin tomar las medidas necesarias de prevención.

Artículo 24. Para atenuar o deslindarse de la responsabilidad algorítmica, las personas responsables, deberán demostrar que se realizaron todas las acciones necesarias para cumplir con los siguientes principios:

- a) **Explicabilidad:** Capacidad de explicar en términos del lenguaje sencillo y ciudadano, cómo y por qué se tomó una decisión específica por un modelo de IA. Incluye la capacidad de desglosar y describir los procesos internos de la IA, ofreciendo una transparencia completa de las decisiones.
- b) **Gobernanza:** Conjunto de políticas, procesos y procedimientos implementados para supervisar el desarrollo y utilización de sistemas de inteligencia artificial dentro de una organización o en la sociedad. El objeto de la gobernanza en el ámbito de la privacidad se centra en asegurar que la recolección, almacenamiento, uso y transmisión de información personal se realice de manera segura, ética y conforme a la ley.
- c) **Interpretabilidad:** Se refiere a la facilidad con la que las personas pueden entender el proceso de toma de decisiones de un modelo de IA. Un modelo es interpretable cuando él o la observadora externa puede comprender cómo el modelo procesa sus entradas para llegar a sus salidas. Un modelo interpretable ofrece una visión general del razonamiento detrás de sus decisiones, pero no necesariamente explica cada detalle de su proceso interno.
- d) **Rendición de cuentas:** Los sujetos obligados que desarrollen o utilicen modelos de inteligencia artificial deben ser capaces de rendir cuentas sobre las decisiones y resultados generados por estos sistemas. Esto incluye la obligación de proporcionar explicaciones claras y comprensibles sobre el funcionamiento de los algoritmos y de sus decisiones. Para ello deberán implementar un sistema de gestión de riesgos de privacidad y un plan de IA que periódicamente sea auditado con alguna metodología reconocida y cuyos resultados se plasmen en un informe hecho por un externo certificador.
- e) **Supervisión humana:** Las decisiones automatizadas que puedan tener un impacto significativo en la privacidad de las personas deben ser revisables en todo momento por un ser humano. Los modelos de inteligencia artificial deben contar con supervisión humana en todas las etapas críticas de su operación.

Capítulo II

Responsabilidad algorítmica de proveedores y distribuidores

Artículo 25. Los modelos de inteligencia artificial deben ser diseñados y desarrollados de acuerdo con el principio de privacidad por diseño y defecto, cuidando que no se genere una responsabilidad algorítmica. Para tal fin, se deberá tomar en cuenta que todo sistema de IA que se comercialice con un sujeto obligado deberá:

- a) **Evaluar el impacto algorítmico:** Antes de poner en producción cualquier modelo de inteligencia artificial por un sujeto obligado, los desarrolladores y el responsable del despliegue deberán realizar una evaluación de impacto algorítmico para identificar y mitigar posibles riesgos a la privacidad.
- b) **Documentar y registrar:** Mantener documentación detallada y registros de todas las etapas del desarrollo del modelo de inteligencia artificial, incluyendo los datos de entrenamiento utilizados, los tipos de algoritmos implementados, las pruebas realizadas para validar su funcionamiento, así como la metodología para la generación de auditorías algorítmicas.
- c) **Implementar auditorías algorítmicas:** Los sujetos obligados deben someter los modelos de inteligencia artificial a auditorías algorítmicas periódicas, las cuales estarán a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública, para garantizar la imparcialidad y objetividad en el cumplimiento de los principios contenidos en esta ley.
- d) **Implementar herramientas de ciberseguridad:** Implementar medidas de ciberseguridad para proteger los datos personales utilizados por los modelos de inteligencia artificial, incluyendo el uso de herramientas de ciberseguridad.

Capítulo III

Política de Inteligencia Artificial en sujetos obligados

Artículo 26. Los sujetos obligados que utilicen IA deberán contar con una política transversal cuyos lineamientos contemplen acciones previas y posteriores al desarrollo o uso de sistemas de IA y con la cual el responsable del despliegue de la IA tenga la posibilidad de gestionar los riesgos de privacidad mediante un sistema automatizado acorde a las necesidades de cada unidad administrativa y con el cual se generen alertas y reportes para proteger la privacidad de las personas. Para que la política de IA de los sujetos obligados sea transversal deberán contar con:

- a) Comité de IA;
- b) Código de conducta para el uso responsable de la IA;
- c) Programa de capacitación;
- d) Metodología básica para la gestión de riesgos de privacidad;
- e) Sistema de gestión de riesgos de privacidad; y,
- f) Procedimiento para protección de la privacidad desde el diseño y defecto y respuesta a incidentes.

Artículo 27. Antes de implementar sistemas de IA que impliquen el tratamiento de datos personales, los sujetos obligados deberán realizar evaluaciones de impacto a la privacidad. Estas evaluaciones deben permitir:

- a) Identificar y evaluar los riesgos potenciales a la privacidad y los derechos de las y los titulares de los datos.
- b) Proponer medidas para mitigar los riesgos identificados, asegurando que los sistemas de IA cumplan con los principios de privacidad por diseño y por defecto.

- c) Registrar los resultados de los datos de prueba y las medidas de corrección para mitigar los riesgos y permitir su entrada en ambiente de producción.

TÍTULO SÉPTIMO

GESTIÓN DE RIESGOS DE PRIVACIDAD

Capítulo I

Identificación de riesgos

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán desarrollar una metodología para la gestión de riesgos de privacidad que, por lo menos permita identificar, evaluar y mitigar el impacto adverso de los sistemas de IA.

El Instituto, fungirá como un órgano consultivo para determinar si el tipo de inteligencia artificial que se utiliza por los sujetos obligados debe ser sometida a una gestión de riesgos para evitar impactos adversos al derecho a la privacidad de las personas.

Artículo 29. Como medida preventiva, los sujetos obligados deberán evaluar la calidad, integridad y representatividad de los datos utilizados para entrenar y operar los sistemas de IA, identificando posibles sesgos y errores que puedan influir en los resultados. En caso de que esto corresponda a los proveedores, el sujeto obligado deberá pedir una constancia o manifestación de no impacto adverso a la privacidad y el compromiso de que la gestión de riesgos se realiza periódicamente.

Artículo 30. Deberán identificar, permanentemente, los posibles impactos adversos a la privacidad de las personas durante todo el ciclo de vida de un sistema de IA, incluyendo posibles ataques cibernéticos, envenenamiento de datos, accesos no autorizados o pérdida de datos.

Capítulo II

Evaluación de sistemas de IA

Artículo 31. Los sujetos obligados deberán analizar cómo el sistema de IA afectará la privacidad de las personas, incluyendo la recopilación, almacenamiento, procesamiento y uso de datos personales.

Artículo 32. Evaluarán los modelos de IA que utilizan los sistemas, en colaboración con sus proveedores o desarrolladores, considerando su diseño, funcionamiento y las posibles implicaciones éticas o legales, en particular, aquellas que suplan decisiones humanas.

Artículo 33. Los sujetos obligados deberán evaluar las vulnerabilidades de seguridad del sistema de IA, incluyendo posibles ataques cibernéticos, envenenamiento de datos, accesos no autorizados o pérdida de datos.

Capítulo III

Mitigación de riesgos

Artículo 34. Los sujetos obligados deberán mitigar los riesgos relacionados con el uso de datos personales que deriven del desarrollo o utilización de sistemas de IA, incluyendo posibles ataques cibernéticos, envenenamiento de datos, accesos no autorizados o pérdida de datos, por lo que el responsable del despliegue o el proveedor del sistema de IA realizarán acciones relacionadas con la implementación de:

Medidas técnicas: Adoptar tecnologías y prácticas que minimicen los riesgos identificados, como técnicas de anonimización, cifrado de datos y controles de acceso.

Medidas organizativas: Establecer una política de IA y los lineamientos internos que promuevan el uso responsable y ético de los sistemas de IA, incluyendo la formación y capacitación del personal.

Medidas regulatorias: Cumplir con todas las normativas y estándares de gestión de riesgos aplicables para cumplir la política de IA, y colaborar con el Instituto para asegurar el cumplimiento de las leyes en materia de privacidad y uso de datos personales.

Medidas de supervisión y control: Implementar mecanismos de supervisión y control para monitorear el desempeño y los impactos de los sistemas de IA en tiempo real, así como ajustar la política de IA y los procedimientos internos.

TÍTULO OCTAVO AUDITORÍAS ALGORÍTMICAS

Capítulo I

Objeto y alcances

Artículo 35. Las auditorías algorítmicas tienen como objetivo garantizar que los sistemas o modelos de IA operen de manera transparente, justa, segura y conforme a los principios establecidos en esta ley. Estas auditorías buscan identificar y corregir posibles errores, sesgos y vulnerabilidades en los sistemas de IA que impacten de forma adversa a la privacidad de las personas y el uso de sus datos.

Los sujetos obligados deberán realizar auditorías algorítmicas periódicas para evaluar su política de IA, procesos o procedimientos internos. Estas se llevarán a cabo por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Los resultados de las auditorías deben ser documentados y publicados de manera transparente, permitiendo el acceso a la información a todas las personas.

Artículo 36. Las auditorías algorítmicas, con el fin de proteger el derecho humano a la privacidad, tendrán como mínimo el siguiente alcance técnico:

- a) **Datos de entrenamiento:** Evaluar la calidad, integridad y representatividad de los datos utilizados para entrenar los modelos de IA, asegurando que no contengan sesgos ni errores que puedan afectar los resultados.
- b) **Algoritmos y modelos:** Revisar los algoritmos y modelos utilizados, incluyendo su diseño, implementación y funcionamiento, para asegurar que operen de manera justa y equitativa.
- c) **Resultados y decisiones:** Analizar las decisiones generadas por los sistemas de IA y su impacto en las personas, identificando posibles impactos en su privacidad y datos personales.
- d) **Medidas de seguridad:** Evaluar las medidas de seguridad implementadas para proteger los datos personales y garantizar la integridad y confidencialidad del sistema de IA.

Capítulo II

Transparencia y publicación de resultados

Artículo 37. Para fomentar la confianza y la transparencia, los resultados de las auditorías algorítmicas deben ser publicados y accesibles a las personas, en este sentido, los sujetos obligados deberán publicarlos en la Plataforma Nacional de Transparencia y en su portal de Internet.

Capítulo III.

Revisión, mejora y responsabilidad de cumplimiento

Artículo 38. Los sujetos obligados utilizarán los hallazgos de las auditorías algorítmicas para corregir y mejorar continuamente los sistemas de IA y sus procesos de gestión de riesgos.

Artículo 39. Los responsables de los sistemas de IA deben asegurarse de cumplir con las recomendaciones de las auditorías algorítmicas levantando el testigo correspondiente a fin de documentar su progreso. Esto incluye:

- a) **Plan de Acción:** Desarrollar e implementar un plan de acción basado en los hallazgos de la auditoría, con plazos y responsables claros.
- b) **Monitoreo Continuo:** Establecer mecanismos de monitoreo continuo para verificar el cumplimiento de las recomendaciones y la efectividad de las medidas correctivas.
- c) **Reporte a Autoridades:** Informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría y cualquier incidente relevante que pueda afectar el funcionamiento del sistema de IA.

TÍTULO NOVENO PROCEDIMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Capítulo I

De los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad

Artículo 40. Toda persona por sí o a través de su representante, podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad al tratamiento de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados para el desarrollo y utilización de la Inteligencia Artificial, ello, de conformidad con los requisitos y plazos previstos en la Ley de Datos y demás disposiciones aplicables.

Capítulo II

Recurso de Revisión

Artículo 41. Las personas, podrán promover el recurso de revisión en contra de la respuesta a la solicitud de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad a datos personales que el sujeto obligado haya emitido, ello, de conformidad con los requisitos y plazos previstos en la Ley de Datos y demás disposiciones aplicables.

Capítulo III

Verificación del tratamiento lícito de los datos personales en la IA

Artículo 42. El Instituto tendrá la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de los principios y las disposiciones contenidas en la presente Ley y demás ordenamientos que se deriven de ésta. En el ejercicio de las funciones de vigilancia y verificación, el personal del Instituto estará obligado a guardar confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso en virtud de la verificación correspondiente.

Artículo 43. La verificación podrá iniciarse:

I. De oficio cuando el Instituto cuente con indicios que hagan presumir fundada y motivada la existencia de violaciones a las leyes correspondientes;

II. Por denuncia de la persona titular cuando considere que han sido vulnerados sus datos personales por actos del responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por la presente Ley y demás normativa aplicable. La denuncia se resolverá de conformidad con el Procedimiento que para tal efecto emita el Instituto.

III. Por cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos incumplimientos a las obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

Artículo 44. El procedimiento de verificación a que se refiere este capítulo, se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido en el Título Octavo y Noveno de los Lineamientos de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

Artículo 45. El Instituto, podrá dar fe pública sólo respecto de los actos en materia de protección de datos personales por el desarrollo o uso de inteligencia artificial, a fin de tomar las medidas necesarias para evitar que se alteren, destruyan o extravíen las huellas o vestigios que acrediten la existencia de los hechos denunciados.

Artículo 46. La resolución que emita el Instituto deberá contener:

I. Sentido de la resolución.

II. Sanción decretada, en su caso.

III. Plazo para el cumplimiento, en su caso.

IV. Vista a la autoridad competente, cuando se advierta la presunta comisión de una infracción diversa a la investigada derivada o vinculado con el uso de sistemas de IA, o cuando el Instituto no sea competente para sancionar al infractor.

Artículo 47. Para el caso de las medidas cautelares que refiere el artículo 114 de la Ley de Datos y 192 de los Lineamientos de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, deberá de cumplir con los siguientes requisitos:

I. Presentarse ante el Instituto por escrito libre, o a través de los formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al efecto se establezca y estar relacionada con una queja o denuncia.

II. Precisar el acto o hecho que constituya la infracción denunciada y de la cual se pretenda hacer cesar;

III. Identificar el daño cuya irreparabilidad se pretenda evitar;

Artículo 48. La solicitud de adoptar medidas cautelares será notoriamente improcedente, cuando:

I. La solicitud no se formule conforme a lo señalado en el artículo que precede.

II. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar.

III. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta, y

IV. Cuando ya exista pronunciamiento del Instituto respecto de los hechos materia de la solicitud.

Artículo 49. Si la solicitud de adoptar medidas cautelares no actualiza una causal de notoria improcedencia, el Instituto resolverá sobre su adopción o no en un plazo de tres días.

Artículo 50. El Acuerdo que ordene la adopción de medidas cautelares deberá contener las consideraciones fundadas y motivadas acerca de:

I. El cese de cualquier acto o hecho, que pueda entrañar una violación o afectación a los datos personales y privacidad de las personas y en su caso la inmovilización del sistema de inteligencia artificial, y

II. El apercibimiento al sujeto obligado de la imposición de medidas de apremio en caso de incumplimiento al acuerdo de adopción de medidas cautelares.

Artículo 51. El acuerdo en que se determine la adopción de medidas cautelares establecerá la suspensión inmediata de los hechos materia de la misma, otorgando en su caso un plazo no mayor a dos días atendiendo la naturaleza del acto para que los sujetos obligados la atiendan.

TÍTULO DÉCIMO

MEDIDAS DE APREMIO

Artículo 52. El Instituto podrá imponer las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:

- I. La amonestación pública; o
- II. La multa, equivalente a la cantidad de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 53. Para calificar las medidas de apremio establecidas en el presente Capítulo, el Instituto deberá considerar:

- I. La gravedad de la falta del responsable, determinada por elementos tales como el daño causado, los indicios de intencionalidad, la duración del incumplimiento de las determinaciones del Instituto y la afectación al ejercicio de sus atribuciones;
- II. La condición económica del infractor; y
- III. La reincidencia. Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza. Por lo que el Instituto podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de la que se hubiera determinado.

El Instituto podrá requerir al infractor la información necesaria para determinar su condición económica, apercibido de que en caso de no proporcionar la misma, las multas se cuantificarán con base a los elementos que se tengan a disposición, entendidos como los que se encuentren en los registros públicos, los que contengan medios de información o sus propias páginas de Internet y, en general, cualquiera que evidencie su condición, quedando facultado el Instituto para requerir aquella documentación que se considere indispensable para tal efecto a las autoridades competentes.

Artículo 54. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo deberán ser aplicadas por el Instituto, por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Artículo 55. Las medidas de apremio deberán aplicarse e implementarse en un plazo máximo de quince días, contados a partir de la notificación correspondiente al infractor.

Artículo 56. Los medios de apremio deberán ser aplicados, previo apercibimiento, con el propósito de hacer cumplir las determinaciones del Instituto.

Artículo 57. Para la imposición del medio de apremio debe estar acreditado el incumplimiento de los sujetos obligados a alguna de las determinaciones del Instituto, y es necesario que se notifique el acuerdo en el que se establezca el apercibimiento, precisando que en el supuesto que no se desahogue en tiempo y forma lo requerido, se le aplicará una de las medidas de apremio previstas en el presente Título.

Artículo 58. La amonestación pública será impuesta por el Instituto y será ejecutada por el superior jerárquico inmediato del infractor con el que se relacione.

Artículo 59. Las multas que fije el Instituto se harán efectivas por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, a través de los procedimientos que las leyes establezcan.

Artículo 60. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo anterior no se cumple con la resolución, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en el plazo de cinco días lo obligue a cumplir sin demora.

Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se dará vista a la autoridad competente en materia de responsabilidades.

Artículo 61. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en la presente Ley, deberán denunciar los hechos ante la autoridad competente. Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Artículo 62. La facultad del Instituto para fincar responsabilidades por vulnerar datos personales en el desarrollo y utilización de la inteligencia artificial prescribe en tres años.

I. El término de la prescripción se empezará a contar a partir de la fecha en que hayan ocurrido los presuntos hechos que vulneraron los datos personales y privacidad de las personas por el uso de la inteligencia artificial por parte de los sujetos obligados, a partir de que se tenga conocimiento de los mismos, o bien, tratándose de actos continuados a partir de cuándo cese su comisión.

II. La presentación de una denuncia o el inicio oficioso de un procedimiento de verificación por parte del Instituto, interrumpe el cómputo de la prescripción.

Artículo 63. En contra de la imposición de medidas de apremio, procede el recurso correspondiente ante el Poder Judicial de la Ciudad de México.

TÍTULO UNDÉCIMO SANCIONES

Artículo 64. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones previstas en esta ley:

- a) Los Sujetos Obligados;
- b) Responsable del despliegue de la inteligencia artificial;
- c) Proveedores y distribuidores

Artículo 65. Además de las señaladas en la Ley de Datos, serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, las siguientes:

I. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante el desarrollo, mantenimiento y utilización de la inteligencia artificial, así como en el tratamiento de los datos personales durante todo su ciclo de vida;

II. Incumplir los plazos y obligaciones previstos en la presente Ley;

III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

IV. Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contravención a los principios y deberes establecidos en la presente Ley;

V. No recabar el consentimiento de la persona titular, lo que constituye que el tratamiento sea ilícito, o no contar con el aviso de privacidad, o bien tratar de manera dolosa o con engaños datos personales y las demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

VI. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en la presente Ley;

VII. No establecer las medidas de seguridad en los términos que establece la presente Ley;

VIII. Presentar vulneraciones a los datos personales por la falta de implementación de medidas de seguridad en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial;

IX. Llevar a cabo la transferencia de datos personales, en contravención a lo previsto en la presente Ley y la Ley de Datos;

X. Obstruir los actos de verificación del Instituto;

XII. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto; y

Las causas de responsabilidad previstas en las fracciones I, II, IV, IX y XI, así como la reincidencia en las conductas previstas en el resto de las fracciones de este artículo, serán consideradas como graves para efectos de su sanción administrativa.

En caso de que la presunta infracción hubiere sido cometida por algún integrante de un partido político, la investigación y, en su caso, sanción, corresponderán a la autoridad electoral competente. Por lo que, para estos casos, únicamente se remitirá a la autoridad electoral la denuncia con el expediente que sustenta las omisiones u acciones aquí señaladas.

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Artículo 66. Para las conductas a que se refiere el artículo anterior se dará vista a la autoridad competente para que ejecute la sanción.

Artículo 67. Para imponer la sanción el Instituto calificará la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Artículo 68. Para la imposición de la sanción, se considerará además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

Artículo 69. Para establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, se tomarán en consideración la capacidad económica del infractor, así como las agravantes y atenuantes a fin de que se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Artículo 70. El Instituto podrá imponer las siguientes sanciones para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:

- I. La amonestación pública; o
- II. La multa, equivalente a la cantidad de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
- IV. La suspensión temporal de las operaciones del sistema de IA hasta que se corrijan los problemas identificados y se garantice el cumplimiento de la ley.
- V. Revocación de permisos y licencias para operar el sistema de IA.

Artículo 71. Las responsabilidades que resulten derivados de la violación a lo dispuesto por esta ley son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos. Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera independiente.

Para tales efectos, el Instituto podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables.

Artículo 72. En el caso de usuarios y sujetos obligados, vinculados a una investigación por responsabilidad algorítmica, el Instituto coadyuvará con ellos para solicitar a los fabricantes, creadores o distribuidores de sistemas de IA o modelos de IA, la información necesaria para verificar el grado de responsabilidad de las y los involucrados.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Segundo. El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México y el Instituto se coordinarán para la emisión de las disposiciones secundarias que se requieran para la correcta implementación de esta Ley.

Tercero. Para el caso de las auditorías algorítmicas, la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México tendrá un plazo de un año para comenzar a implementarlas.

Tercero. Los sujetos obligados que ya utilizan modelos de inteligencia artificial deberán adaptar sus desarrollos o sus usos con las disposiciones de esta ley dentro de un plazo que no exceda los dieciocho meses a partir de su entrada en vigor.

Cuarto. El Instituto proporcionará un programa de capacitación para todos los sujetos obligados, enfocado en el cumplimiento de las nuevas disposiciones legales. Este programa de capacitación será anual y permanente.

Congreso de la Ciudad de México, a los ____ días del mes de _____ de dos mil veinticuatro.